

Opis

În vederea justificării proiectelor de la poziția:

2. Activitatea de cercetare științifică (A2)

2.5. Granturi / proiecte câștigate prin competiție/ de cercetare /consultanță pentru mediul economic

2.5.1. Director / Responsabil

2.5.1.2. Naționale

Nr.crt	Descriere	Poziție
1.	Cod proiect: 333907, Casa plutitoare, ecologica, pasiva, inteligenta si independenta energetic, Cod apel: PCIDIF/155/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1, beneficiar: HIGHTECH MARINA S.R.L., Durata proiect: 24 luni incepand cu 09.2025, Director proiect: Matei Lucian, Valoare proiect: 9.622.329,52 RON	Pagina 2
2.	Numar contract I99/19.02.2024, Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport public local la nivel metropolitan, efectuat prin curse regulate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova, Beneficiar: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova”, 2024, Responsabil tehnic	Pagina 3
3.	Numar contract 2C/01.03.2023, ”Modelare virtuală și simulare a traficului la nivelul unor intersecții de pe bulevardele: Independenței, București, Traian, Republicii, respectiv Unirii, din Baia Mare” beneficiar S.C. Proiect Construct Regiunea Transilvania S.R.L., Durata 2 luni, Valoare UCV 23800 lei. - Director proiect	Pagina 3, poziția 1
4.	Numar contract 3C/02.04.2018, ”Studiu de oportunitate în vederea delegării serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in municipiul Craiova” beneficiar Primăria Municipiului Craiova, Durata 2 luni, Valoare UCV 10710 lei. - Director proiect	Pagina 3, poziția 2
5.	Contract de cercetare postdoctorală nr8/08.10.2019, depus, evaluat și selectat în cadrul competiției de burse postdoctorale aferentă proiectului POCU/380/6/13/123990 - Universitatea Antreprenorială – sistem de educație superioară și de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat si implementarea de programe de formare antreprenoriala inovative”, ID 123990, Titlu - Sistem integrat de cuantificare ai parametrilor de trafic rutier destinat reducerii congestiilor si poluării în zonele urbane, Valoare proiect 30600 lei	Pagina 3
6.	Număr contract 34/24.06.2019 ” Elaborare Studiu de Trafic” încheiat între Directia Administrarea Strazilor Si Iluminatului Public Slatina și Universitatea din Craiova prin INCESA – Hub de Cercetare in Științe Aplicate. Valoare UCV 130.000 lei (109243 lei fara TVA). Durata 5 luni. Responsabil tehnic	Pagina 3, poziția 4
7.	Contract 2415/19.04.2018 ”Servicii de analiza si sistematizare a spatiilor de parcare si de trafic rutier” beneficiar Spitalul Județean de Urgență Slatina. Valoare UCV 24990 lei. Durata contract 1 luna. Responsabil Tehnic	Pagina 3, poziția 5

HIGHTECH MARINA

CUI: RO 48566765

Nr Reg Com: J16/1608/2023

Email: office@ht-marina.ro

Web: www.ht-marina.ro

Contact : 0744599135



Nr. 119 / 26.08.2026

ADEVERINȚĂ

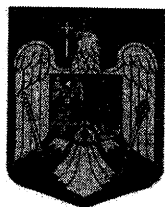
Prin prezenta, **HIGHTECH MARINA S.R.L.**, cu sediul în Craiova, Str. Stejarului, nr.30, Județul Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului Dolj sub nr. J16/1608/2023, având CUI 48566765, certifică faptul că:

Domnul **Conf. univ. dr. ing. MATEI LUCIAN**, cadru didactic în cadrul **Facultății de Mecanică, Universitatea din Craiova**, își desfășoară activitatea în cadrul societății noastre în calitate de **Director de proiect**, pentru contractul de cercetare științifică identificat prin datele de mai jos:

Date de identificare ale proiectului	
Cod SMIS	333907
Contract de finanțare	nr. 390028/01.09.2025
Program / Apel	PCIDIF/155/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1 – <i>Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI</i>
Titlu proiect	Casa plutitoare, ecologică, pasivă, inteligentă și independentă energetic
Calitate în proiect	Manager de proiect
Durata proiectului	24 luni
Buget total al proiectului	9.622.329,52 RON

**Administrator,
Belulescu Mihail Gabriel**





ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea din Craiova
RECTORAT

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,
tel: +40-351-403145, fax: +40-251-411688, www.ucv.ro
e-mail: rectorat@central.ucv.ro; rectorat@ucv.ro



Nr. 38 / ...30.06.2023..

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim că **DL. Șl. univ. dr. ing. MATEI LUCIAN**, cadru didactic la Facultatea de Mecanică, a avut calitatea de **director de proiect** sau **membru** în echipa următoarelor **contracte de cercetare științifică**:

- **în competiții internaționale**

1. Membru echipă – Contract nr. Grant Agreement no: 319918, beneficiar: Uniunea Europeană, titlu: *Development Of RegiOnal clusTers for researchH and implementation of environmental friendly urban logistics* – Dorothy Grant internațional în programul FP 7 - AXA (Transnational cooperation between regional research-driven clusters), durata de finanțare: 2013-2016 luni, valoare proiect UCv: 31.392 euro, director proiect: Prof. univ. dr. ing. Dumitru Ilie

- **cu agenți economici**

1. Responsabil contract – Contract nr. 2C/01.03.2023, beneficiar SC Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL, titlu: *Modelare virtuală și simulare a traficului la nivelul unor intersecții de pe bulevardele: Independenței, București, Traian, Republicii, respectiv Unirii, din Baia Mare*, durata de finanțare: 2 luni, valoare proiect: 23.800 lei.
2. Responsabil contract – Contract nr. 3C/02.04.2018, beneficiar: Primăria Municipiului Craiova, titlu: *Studiu de oportunitate în vederea delegării serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova*, durata de finanțare: 2 luni, valoare proiect: 10.710 lei
3. Membru echipă – Contract nr. 24C/14.12.2022, beneficiar: Direcția de Administrarea Străzilor și Iluminatul Public a Municipiului Slatina, titlu: *Studiu de trafic pe strada Ionașcu, T. Vladimirescu și zonele adiacente*, durata de finanțare: 9 luni, valoare proiect: 98.770 lei, director proiect: Șl. univ. dr. ing. Stanciuc-Oțăt Oana-Victoria
4. Membru echipă – Contract nr. 34/24.06.2019, beneficiar: Direcția de Administrarea Străzilor și Iluminatul Public a Municipiului Slatina, titlu: *Elaborare Studiu de Trafic*, durata de finanțare: 5 luni, valoare proiect: 129.999 lei, director proiect: Șl. univ. dr. ing. Rotea (Ploscaru) Cristina Claudia
5. Membru echipă – Contract nr. 2415/19.04.2018, beneficiar: Spitalul Județean de Urgență Slatina, titlu: *Servicii de analiza și sistematizare a spațiilor de parcare și de trafic rutier*, durata de finanțare: 1 lună, valoare proiect: 24.990 lei, director proiect: Conf. univ. dr. ing. Tutunea Dragoș
6. Membru echipă – Contract nr. 17C / 19.12.2016, beneficiar: Municipiul Craiova, titlu: *Studiul privind fluxul de călători în municipiul Craiova*, durata de finanțare: 4 luni, valoare proiect: 81.360 lei, director proiect: Conf. univ. dr. ing. Roșca Adrian
7. Membru echipă – Contract nr. 4C/25.01.2017, beneficiar: Fundația GIEED, titlu: *Studiu preliminar asupra stadiului curent al nodurilor intermodale și capacității acestora de a dezvolta rețeaua TEN-T în partea română a zonei transfrontaliere România-Bulgaria*, durata de finanțare: 12 luni, valoare proiect: 202.300 Euro, director proiect: Prof. univ. dr. ing. Dumitru Ilie

8. Membru echipă – Contract nr. 77C/14.11.2014, beneficiar: PTV Transport Consult GmbH - Germany, titlu: *Studies for traffic data surveys-plans of urban mobility for the poles of development from Romania-Municipality of Craiova*, durata de finanțare: 4 luni, valoare proiect: 5.000 Euro, director proiect: Conf. univ. dr. ing. Racilă Laurențiu
9. Membru echipă – Contract nr. 3C /22.06.2015, beneficiar: PTV Transport Consult GmbH - Germany, titlu: *Origin-destination surveys on the main arterials in the city – urban mobility plans for the Craiova growth pole*, durata de finanțare: 4 luni, valoare proiect: 8.680 Euro, director proiect: Prof. univ. dr. ing. Dumitru Ilie.

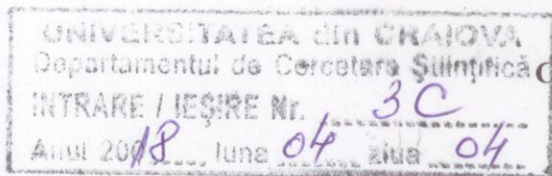
Eliberăm prezenta adeverință pentru a-i servi la completarea dosarului.

RECTOR,

Prof. univ. dr. CEZAR IONUȚ SPÎNĂ



Contract de achiziție publică de servicii: „Elaborare Studiu de oportunitate în vederea delegării serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova” încheiat cu UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA



Contract de achiziție publică de servicii
Nr. 57268/04.04.2018

Încheiat în baza Notei justificative privind achiziția directă nr. 56723/03.04.2018, întocmită de către Serviciul Licitații și având în vedere alocarea de fonduri prin Bugetul local, la clasificția bugetară: 51.02.03.20.12.

1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de servicii

între

MUNICIPIUL CRAIOVA adresa sediului: str. A.I. Cuza nr. 7 Craiova, cod 200585, jud. Dolj telefon: +40 251416235, fax: +40 251411561, cod fiscal 4417214, cont IBAN RO57TREZ 24A510103201200X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Craiova, reprezentat prin dl. Mihail Genoiu - Primar, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA adresa sediului social: str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, jud Dolj, tel: 0251/414548, fax: 0251/411688, , CUI. RO13905729, cod IBAN RO23TREZ291502201X017213 deschis la Craiova, reprezentată prin Rector, Prof. univ dr. Cezar Ionut Spinu, în calitate de **prestator**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **Contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b) **achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) **prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) **servicii** - activități a căror prestare face obiect al contractului;
- e) **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
- f) **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- g) **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze: „Elaborare Studiu de oportunitate în vederea delegării serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova”, în perioada convenită și în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini nr. 48767/22.03.2018 și cu obligațiile asumate prin oferta adjudecata și prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului: „Elaborare Studiu de oportunitate în vederea delegării serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova”.

4.3 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv valoarea, plătită prestatorului de către achizitor, este de **9.000,00 lei (exclusiv TVA)**, la care se adaugă **TVA 1.710,00 lei**.

5. Durata contractului

5.1 - Termenul maxim de predare a studiului va fi de **20 zile** calendaristice de la data semnării contractului.

5.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin contract.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

- a) Caiet de sarcini nr. 48767/22.03.2018;
- b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
- c) garanția de bună execuție;

7. Obligațiile principale ale prestatorului

7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită și în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini nr. 48767/22.03.2018 și cu obligațiile asumate prin oferta adjudecata și prin prezentul contract.

7.2 - (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în Caietul de sarcini nr. 48767/22.03.2018 privind achiziția și oferta adjudecata, anexe la contract.

(2) În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că anumite elemente ale ofertei adjudecate sunt inferioare sau nu corespund cerințelor precizate în Caietul de sarcini nr. 48767/22.03.2018 privind „Elaborare Studiu de oportunitate în vederea delegării serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova”, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.5 - Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care autoritatea contractantă a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

7.6 - Prestatorul se obligă să cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentația

elaborată, achizitorul urmând a avea dreptul de a utiliza documentația fără acordul scris al prestatorului.

7.7 – Prestatorul este pe deplin responsabil de corectitudinea și realitatea datelor menționate în studiu.

7.8 – (1) Prestatorul are obligația de a preda întreaga documentație în format electronic (obligatoriu CD/DVD) și pe suport de hârtie, 3 exemplare.

7.9 – Prestatorul se obliga ca la solicitarea achizitorului, ca urmare a necesităților impuse de recepția serviciilor, să realizeze pe cheltuiala sa modificările, răspunsurile și completările solicitate în termenul precizat, fără costuri suplimentare.

8. Obligațiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2 – Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul prevăzut.

8.3 – Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator, cu ordin de plată prin Trezorerie în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepția serviciilor.

9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

9.1 – În cazul în care, din vina sa, prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe ca penalități o dobândă legală penalizatoare, stabilită conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 cu modificările și completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se calculează asupra valorii serviciilor contractate și neprestate, de la data la care prestatorul este în întârziere față de termenul prevăzut pentru prestarea serviciilor și până la data finalizării serviciilor ce nu au fost prestate. Prestatorul este în întârziere față de termenul din contract, începând cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a împlinit, fără a fi nevoie de nicio procedură prealabilă de notificare a întârzierii.

9.2 – În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul stabilit la art. 8.3, atunci acesta are obligația de a plăti o dobândă legală penalizatoare, calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 cu modificările și completările ulterioare, asupra sumei legal facturate conform prezentului contract și neachitată.

9.3 – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de daune-interese.

9.5 – Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

9.6 – (1) Achizitorul va fi îndreptățit să rezilieze unilateral contractul și dacă prestatorul:

a) nu constituie garanția de bună execuție, de nici un fel;

b) subcontractează sau cesionează obligațiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul contract;

c) nu îndeplinește total sau parțial obligațiile prevăzute în contract cu plata unei despăgubiri în sarcina prestatorului;

- (2) În cazurile prevăzute la literele a, b, c, contractul se consideră desființat de plin drept fără punerea în întârziere și fără orice altă finalitate prealabilă.

9.7 – Contractul încetează în următoarele situații:

a) de drept

a1) prin încetarea activității prestatorului (faliment, dizolvare, desființare, lichidare voluntară, etc);

a2) la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către părți;

a3) dacă forța majoră acționează pe o durată egală sau mai mare de 15 zile și care face imposibilă executarea obligațiilor de către părțile semnatare ale prezentului contract;

b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

c) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului

autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, în una dintre următoarele situații:

c1) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016;

c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

d) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante în situația în care intervin modificări ale prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii.

Clauze specifice

10. Garanția de bună execuție a contractului

10.1 – Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de **10%** din prețul contractului (exclusiv T.V.A.).

10.2 - Garanția de bună execuție se va constitui în termen de maxim **5 zile lucrătoare** de la data semnării contractului de către ambele părți prin:

- **virament bancar**, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi în cuantum de **10%** din prețul, fără TVA, al contractului.

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

10.4 – În situația în care prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în condițiile solicitate la art. 10.1, 10.2, achizitorul îl va notifica pe prestator în vederea respectării obligațiilor contractuale privind constituirea garanției de bună execuție. În situația în care, urmare notificării, prestatorul nu dă curs solicitărilor achizitorului, vor fi aplicate prevederile art. 9.6 alin. (2).

10.5 – (1) Achizitorul se obliga să restituie garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a tuturor obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

11. Alte responsabilități ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. 48767/22.03.2018 și oferta adjudecata.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de

prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. Alte responsabilități ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cuprins în Caietului de sarcini nr. 48767/22.03.2018.

13. Recepție și verificări

13.1 - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu oferta adjudecată și prevederile Caietului de sarcini nr. 48767/22.03.2018.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

13.3 - Prestatorul se obliga ca la solicitarea achizitorului, ca urmare a necesităților impuse de receptia serviciilor, să realizeze pe cheltuiala sa modificările, răspunsurile și completările solicitate în termenul precizat, fără costuri suplimentare.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului de servicii.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri din vina exclusivă a achizitorului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin act adițional;

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

- i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
- ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, pentru motivele expuse la art.14.2 alin (2), acesta are obligația de a notifica acest lucru, cu minim 3 zile înainte de expirarea termenului de prestare a serviciilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin act adițional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

15. Modificarea contractului

15.1 - (1) Modificarea prevederilor contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

(2) Modificarea prevederilor contractului de achiziție publică altfel decât în cazurile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii.

15.2 - (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părți, în scris, prin act adițional.

(2) Partea care solicită modificarea contractului are obligația de a notifica cealaltă parte, în scris, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația ce poate conduce la modificarea contractului.

16. Ajustarea prețului contractului

16.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

16.2 - Pretul unitar al serviciilor are caracter ferm și nu se modifică pe perioada valabilității contractului.

17. Subcontractanți - nu declara

17.1 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se introduc noi subcontractanți, toate contractele încheiate între acesta și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică. Contractele vor conține obligatoriu denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, reprezentanții legali, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective.

(3) Prestatorul are obligația de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

(4) Prestatorul are obligația de a notifica autorității contractante orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (3) pe durata contractului de achiziție publică.

17.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) În situația prevăzută în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, prestatorul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 17.3.

17.3 - (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), prestatorul va transmite autorității contractante informațiile prevăzute la art. 17.1, alin (3) și va obține acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, prestatorul are obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De asemenea, prestatorul are obligația de a transmite achizitorului o declarație pe propria răspundere din partea noilor subcontractanți prin care aceștia își asumă respectarea prevederilor Caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către executant la oferta, aferentă activității supuse subcontractării.

(4) Prestatorul are obligația de a încheia un contract cu noul subcontractant în concordanță cu oferta depusă.

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(6) Contractele încheiate cu noii subcontractanți, precum și declarația pe propria răspundere prevăzută la alin (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestațiilor de către noii subcontractanți.

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale.

17.4 - (1) Subcontractanții își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către autoritatea contractantă.

(2) Autoritatea contractantă efectuează plățile directe către subcontractanții agreeți doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv autoritatea contractantă, executant și subcontractant sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

17.5 - Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante.

18. Terți susținători – nu este cazul

19. Forța majoră

19.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

19.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

19.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

19.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Soluționarea litigiilor

20.1 - Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

21. Limba care guvernează contractul

21.1 - Limba care guvernează contractul este **limba română**.

22. Comunicări

22.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

22.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului

23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România

24. Cesiunea

24.1 – Transferul total sau parțial al obligațiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict interzis, cu excepția cesiunilor prevăzute în contract și actele normative în vigoare.

24.2 – Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract în condițiile Codului Civil, prin acordul scris al ambelor părți.

24.3 – Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către acestia.

Transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare.

MUNICIPIUL CRAIOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Direcția Investiții, Achiziții și Licitații - Serviciul Licitații

Contract de achiziție publică de servicii: „Elaborare Studiu de oportunitate în vederea delegării serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova” încheiat cu UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

25. Dispoziții finale

25.1 - Implementarea, derularea și administrarea prezentului contract se va face de către **Direcția Servicii Publice**.

Părțile au înțeles să încheie azi 04.04.2018 prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) exemplare la achizitor și 1 exemplar la prestator.

ACHIZITOR,
Municipiul Craiova,
Primar,
Mihail Gheorghe



Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv,
Lucia Ștefan

Viza CFP,
exp., Smarandache Sabina



Direcția Servicii Publice
Director Executiv,
Delia Ciuca

Direcția Investiții, Achiziții și Licitații,
Director executiv,
Maria Nuță

Serviciul Licitații,
Șef serviciu,
Cristina Mădălina Crețu

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și
Contencios Administrativ,
Cons. jr., Anamaria Isabela Cruceru

Întocmit,
exp., Monica Culcea

PRESTATOR,
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA



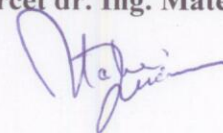
Prof. Univ. Dr. Cezar Ionuț Spînu

Director economic,
Mic Ionela

Consilier juridic,
Anca Udrea



Director de proiect,
Asist. Cercet dr. Ing. Matei Lucian



CONTRACT DE SERVICII DE CERCETARE

1. Părți

S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. cu sediul în Oradea, str. Matei Corvin, nr.290, jud.Bihor înmatriculată la Oficiul Registrul Comertului cu nr J/05/1405/2013, CIF 23719545, având IBAN: RO82TREZ0765069XXX014291, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată prin Mirghis Gabriel Nicolae, având funcția de director, în calitate de *achizitor*, pe de o parte

și

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, prin **INCESA – Hub de Cercetare în Științe Aplicate**, cu sediul în Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13, cont IBAN ROTREZ291502201X017213 deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal nr. RO13905729, reprezentată prin **Prof.univ.dr. Cezar Ionuț Spînu – Rector, Prof.univ.dr.ing. Leonardo-Geo Mănescu – Director General INCESA**, respectiv **Șef Lucr. dr. ing. Lucian Matei– director CONTRACT**, în calitate de *prestator*, pe de altă.

2. Definiții

2.1. – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. contract** – prezentul contract și anexele sale;
- b. achizitor și prestator** – părțile contractante, așa cum acestea sunt numite în prezentul contract;
- c. prețul contractului** – prețul plătitibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. servicii** – activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
- e. durata contractului** – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice de la data încheierii până la recepția finală;
- f. forța majoră** – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- g. zi** – zi calendaristică;
- h. an** – 365 zile.

3. Interpretare

3.1. – În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. – Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. – Referințele la orice acte normative se consideră a face referire și la orice alte acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. – Prestatorul se obligă să presteze servicii de întocmire a documentațiilor privind *Modelare virtuală și simulare a traficului la nivelul unor intersecții de pe bulevardele: Independenței, București, Traian, Republicii respectiv Unirii, din Baia Mare.*

5. Prețul contractului

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil prestatorului de către achizitor, este de 20.000 lei, la care se adaugă TVA.

6. Durata contractului

6.1. – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la data încheierii procesului-verbal de recepție fără obiecții/procesului-verbal de stingere a obiecțiilor.

6.2. – Durata contractului poate fi prelungită prin acordul părților, pe bază de act adițional.

7. Executarea contractului

7.1. – Executarea contractului începe de la data semnării de către ambele părți.

7.2. – Termenul de execuție a obiectului contractului este de 45 de zile calendaristice de la primirea datelor și informațiilor necesare modelării și simulării.

8. Obligațiile principale ale prestatorului

8.1. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la art. 4.1., în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

8.2. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele în vigoare.

8.3. – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamente, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

ii) daune-interese, costuri, omisiuni, erori, taxe și cheltuieli aferente de orice natură.

8.4.1. – Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumate, în conformitate cu legislația în vigoare.

8.4.2. – Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce din contract.

8.5. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu oferta sa. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

8.6. – Prestatorul va realiza modelare și simulare pentru *intersecții de pe bulevardele: Independenței, București, Traian, Republicii respectiv Unirii, din Baia Mare*, va preda raportul de cercetare în 3 (trei) exemplare originale semnate, precum și fișierele corespunzătoare pe suport tip CD/DVD.

8.7. – În cazul modificării legislației pe durata prestării serviciilor, serviciile de expertiză se vor adapta noii legislații, prestatorul beneficiind în această situație în această situație de sprijin total din partea achizitorului.

8.8. – Prestatorul se obligă să respecte prevederile legale ale Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal – GDPR.

9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1. – Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate sau să respingă recepția în termen de 45 zile calendaristice de la predarea documentației de către prestator, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, prin semnarea unui proces-verbal de recepție.

9.2. – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit către prestator conform art. 5.1 din prezentul contract, pe baza facturii fiscale emisă de către prestator și a procesului-verbal de recepție a documentației.

9.3. – Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

9.4. – Achizitorul se obligă să respecte prevederile legale ale Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal – GDPR.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, privind realizarea la termen a serviciilor, achizitorul are dreptul de a percepe penalități de întârziere în cuantum de 1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale. Prestatorul este considerat ca fiind de drept în drept în întârziere la împlinirea termenului la care obligația sa era scadentă, fără să fie necesară îndeplinirea altor formalități, iar aplicarea penalităților de întârziere de către achizitor, nu absolvă prestatorul de obligația de prestare a serviciilor respective.

10.2. – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite la art. 15.1 prestatorul are dreptul de a solicita penalități în cuantum de 1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.

10.3. – Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11. Recepție și verificări

11.1. – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din legislația în vigoare, pe bază de proces-verbal.

11.2. – Plata serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, va fi condiționată de existența documentului de recepție.

11.3. – Achizitorul se obligă să transmită prestatorului documentul de recepție al serviciilor în cel mult 2 (două) zile calendaristice după întocmirea acestuia.

12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

12.1. – În cazul în care:

- i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
- ii) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni astfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptătesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

12.2 – Dacă, pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin act adițional.

12.3. – În afara cazului în care, achizitorul este de acord cu o prelungire a termenul de execuție, orice întârziere la îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului, conform art. 10.1.

13. Finalizarea serviciilor

13.1. – În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

14. Ajustarea prețului contractului

14.1. – Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

15. Amendamente

15.1. – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

15.2. – Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiționale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.

15.3. – Achizitorul are dreptul de a suspenda executarea contractului, în tot sau în parte, în orice moment și de orice manieră consideră necesar, notificând prestatorul în acest sens cu cel puțin 5 zile înainte. În cazul în care perioada de suspendare a execuției contractului depășește 30 de zile, iar suspendarea nu este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, de către prestator, a obligațiilor ce îi revin, prestatorul are dreptul de a solicita achizitorului reluarea executării în termen de maxim 20 zile. În cazul în care achizitorul nu acceptă acest lucru, prestatorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat.

16. Subcontractanți –DA (daca este cazul)

16.1. În cazul subcontractării, executarea prezentului contract rămâne sub supravegherea prestatorului și acesta răspunde față de beneficiar pentru calitatea produselor și a serviciilor furnizate de terțul subcontractant, având însă drept de regres împotriva acestuia.

17. Cesiunea

17.1. – Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract.

17.2. – Este permisă prestatorului doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract, dar numai după obținerea acordului scris al achizitorului, sub sancțiunea rezilierii contractului.

17.3. – Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

18. Forța majoră

18.1. – Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2. – Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

18.3. – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

18.4. – Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

18.5. – Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 20 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. Încetarea contractului

19.1. – Prezentul contract încetează:

a) prin atingerea la termen;

b) prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform contractului.

19.2. – Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârzierea și fără îndeplinirea altor formalități prealabile, precum și de a pretinde plata de daune-interese potrivit art. 10.2. din prezentul contract, în oricare dintre următoarele situații:

a) Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract sau și le îndeplinește în mod necorespunzător, inclusiv datorită uneia din situațiile:

a.1) Prestatorul intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori face obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

a.2) Prestatorul este afectat de transformări de ordin organizațional, prin care sunt modificate statul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepția cazurilor în care aceste modificări sunt acceptate printr-un act adițional la prezentul contract.

b) Prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor sau solicitarea transmisă de aceasta de a remedia orice executare necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale, prin care se afectează prestarea corespunzătoare și în termenele prevăzute a serviciilor.

19.3. – Fiecare parte este de drept în întârziere la îndeplinirea termenului la care obligația sa era scadentă.

19.4. – Prestatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situații, nicio altă sumă în afara celor datorate de achizitor pentru serviciile deja prestate și acceptate de achizitor ca fiind în conformitate cu prevederile contractului.

19.5. – De asemenea, prezentul contract încetează deplin drept, fără intervenția instanței judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități prealabile atunci când prestatorul cesează drepturile sale din contractul de servicii, fără a avea acordul scris al achizitorului.

20. Recuperarea debitelor

20.1. - În cazul în care achizitorul este îndreptățit să perceapă penalități pentru întârzierea și/sau daune-interese, poate deduce sumele corespunzătoare acestora din orice plată datorată prestatorului în baza prezentului contract.

20.2. - Achizitorul este îndreptățit să recupereze de la prestator orice prejudicii suferite din vina prestatorului, care sunt descoperite după încetarea contractului, în conformitate cu prevederile legislației românești.

20.3. - Prestatorul este obligat să returneze orice sume plătite în exces față de valoarea contractului în termen de maxim 45 de zile de la primirea unei notificări în acest sens din partea achizitorului. În cazul în care prestatorul nu se conformează acestei obligații, achizitorul are dreptul de a aplica penalități pentru întârziere, în același condiții cu cele prevăzute la art. 10.1.

21. Despăgubiri

21.1. - Prestatorul se obligă să despăgubească, să protejeze și să apere, pe cheltuiala proprie, achizitorul și/sau personalul acestuia împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție sau daune, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cauzate de orice act sau omisiune a prestatorului în executarea contractului.

21.2. - Prestatorul nu este răspunzător, în niciun fel, pentru reclamațiile și acțiunile în justiție sau daune cauzate de:

a) decizia achizitorului de a nu urma recomandările prestatorului, de a anula orice, decizie sau recomandare a prestatorului sau de a cere prestatorului să ducă la îndeplinire o decizie sau recomandare cu care prestatorul nu este de acord sau față de care își exprima rezerve serioase și comunică în scris acest lucru achizitorului;

b) executarea inadecvată, de către achizitor sau personalul acestuia, a instrucțiunilor sau recomandărilor prestatorului.

22. Soluționarea litigiilor

22.1. – Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2. – Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din Craiova.

23. Limba care guvernează contractul

23.1. – Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

24.2. – Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului:

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 14.02.2023, prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor:
S. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA
TRANSILVANIA SRL
DIRECTOR
Mirghis Gabriel Nicolae



Prestator:
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
RECTOR
Prof.univ.dr.ing. Cezar Ionuț SPÎNU
DIRECTOR GENERAL INCESAR
Prof.univ.dr.ing. Leonardo-Geo MĂNESCU
DIRECTOR CONTRACT DE STUDII
Șef lucr. univ. dr. ing. Lucian MATEI



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Ionela MIC

[Signature]

ȘEF BIROU JURIDIC
Cons.jur.dr. Anca UDREA

